

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 334 del 12/06/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 154 del 12/06/2023

OGGETTO: *“Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale”*. Incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Liquidazione competenze tecniche.-

CUP: C87H21002060002 CIG: Z4137B5A53 CAP. 1022 COD. 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 30/11/2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Programmazione annualità 2021-2022 ed atto di indirizzo per le annualità successive” è stata approvata:

- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l’anno 2021 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 1;
- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l’anno 2022 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 2;

-il Comune di Squillace è beneficiario di un finanziamento di € 100.000,00 per i lavori di *“Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale”*, nell’ambito della programmazione dei finanziamenti per le annualità 2021 e 2022 di cui alla DGR n. 439 del 30/11/2020 in attuazione della Legge 145/2018;

-con deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 28/05/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale”*, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico, per l’importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 81.802,55 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso e € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell’Amministrazione per € 15.657,45;

Rilevato che con propria determinazione n° 398 del 09/09/2022 è stato disposto l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di *“Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale”*, all’Arch. Salvatore Plati, il quale ha offerto un ribasso del 3,50% pari ad un importo di € 4.210,82 oltre IVA e Cassa Professionale;

Vista la Convenzione, in data 19/10/2022, per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto indicato, stipulata tra l’Amministrazione comunale e l’Arch. Salvatore Plati;

Preso atto che con propria determina n° 19 del 17/01/2023, i lavori in argomento sono stati aggiudicati, definitivamente, alla ditta Costruzioni Sud srl - via dei Feaci n° 63, 88069 Squillace (CZ);

Rilevato che con propria determinazione n° 201 del 12/04/2023, per le motivazioni in essa contenute, è stata approvata una perizia di variante tecnica in corso d’opera con la quale l’importo originario del contratto viene aumentato di netti € 9.536,72 e portato, quindi, da netti € 75.017,06 a netti € 84.553,78 (di cui € 2.540,00 per oneri specifici della sicurezza), senza però aumentare l’importo complessivo del finanziamento;

Viste:

- la fattura elettronica n° FATTPA 3_23 del 31/05/2023 di complessivi € 5.304,00 per competenze professionali su direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di *“Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale”*, emessa dall’Arch. Salvatore Plati;
- la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_0830399 del 03/06/2023, dalla quale si evince che l’Arch. Salvatore Plati risulta in regola con i versamenti contributivi;

Considerato doversi procedere alla liquidazione delle competenze professionali di che trattasi in favore dell’Arch. Salvatore Plati, previo trasferimento dei fondi da parte del competente Dipartimento regionale;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Viste le Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria aggiornate al D.Lgs. n° 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 138 del 21/02/2018;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, siccome approva, la fattura elettronica n° FATTPA 3_23 del 31/05/2023 emessa dall'Arch. Salvatore Plati, C.F.: PLTSVT66D07C352J e P.IVA: 01872760795, relativa alle competenze professionali su direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*", dell'importo complessivo di € 5.304,00 di cui € 5.100,00 per imponibile ed € 204,00 per contributo CNPAIA al 4%, esclusa dal campo di applicazione IVA (Regime Forfettario);
2. di liquidare, come liquida, all'Arch. Salvatore Plati l'importo complessivo di € 5.304,00, previo trasferimento dei fondi da parte del competente Dipartimento regionale;
3. di stabilire che i pagamenti della prestazione di cui al presente atto sono subordinati al formale trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità;
4. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'espletamento dei predetti servizi, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i fondi di cui al finanziamento in parola, dell'importo complessivo di € 100.000,00;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell'intervento in questione è individuato nella persona dell'arch. Antonio Macaluso;
6. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
7. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*" come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
8. di prendere atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
9. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore dell'Arch. Salvatore Plati, per l'importo complessivo di € 5.304,00;

10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1022 - Cod. 2006 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

